

INFORMAÇÃO INTERNA

Processo	Número	Data
<i>process</i>	<i>number</i>	<i>date</i>
P-020019/2022	I-013109/2022	2022-05-16
Assunto	Aplicação do artigo 3º do DL 314/2003 aos alojamentos de animais de companhia	
<i>subject</i>		

Considerando o *e-mail* enviado em 08 de março, pela Dra. Alexandra Pereira, Diretora do Departamento de Bem-estar dos Animais de Companhia - DBEAC, o pedido de esclarecimento dele constante, e bem assim os factos descritos, questiona o Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso, relativamente ao número limite de animais em prédio urbano para o exercício da atividade de exploração de alojamento de animais e criação comercial.

DA PROBLEMÁTICA

Na sequência da implementação dos planos de controlo de alojamentos, questiona o DBEAC se relativamente aos alojamentos para animais de companhia, aplica-se o disposto no artigo 3º do Decreto-lei nº 314/2003 que estabelece:

Detenção de cães e gatos

1 - O alojamento de cães e gatos em prédios urbanos, rústicos ou mistos, fica sempre condicionado à existência de boas condições do mesmo e ausência de riscos hígio-sanitários relativamente à conspurcação ambiental e doenças transmissíveis ao homem.

2 - Nos prédios urbanos podem ser alojados até três cães ou quatro gatos adultos por cada fogo, não podendo no total ser excedido o número de quatro animais, excepto se, a pedido do detentor, e mediante parecer vinculativo do médico veterinário municipal e do delegado de saúde, for autorizado alojamento até ao máximo de seis animais adultos, desde que se verifiquem todos os requisitos hígio-sanitários e de bem-estar animal legalmente exigidos.

3 - No caso de frações autónomas em regime de propriedade horizontal, o regulamento do condomínio pode estabelecer um limite de animais inferior ao previsto no número anterior.



4 - Nos prédios rústicos ou mistos podem ser alojados até seis animais adultos, podendo tal número ser excedido se a dimensão do terreno o permitir e desde que as condições de alojamento obedeçam aos requisitos estabelecidos no n.º 1.

FUNDAMENTAÇÃO

A atividade de alojamento de animais de companhia é regulada pelo Decreto-Lei nº 276/2001 de 17 de outubro, que estabelece no seu artigo 3º a obrigatoriedade de comunicação prévia para o exercício da atividade de exploração de alojamentos, bem como a atividade de criação comercial de animais de companhia.

A mera comunicação prévia deve ser dirigida à Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas da área de localização, e deve conter:

- a) O nome ou a denominação social do interessado;*
- b) A localização do alojamento e a sua designação comercial;*
- c) O número de identificação fiscal ou de pessoa coletiva do interessado;*
- d) Municípios integrantes, no caso dos centros de recolha intermunicipais;*
- e) Caracterização das atividades a exercer;*
- f) Indicação do médico veterinário responsável pelo alojamento;*
- g) O número de celas de quarentena para isolamento de animais por suspeita de raiva, no caso dos centros de recolha;*
- h) A capacidade máxima de animais e respetivas espécies a alojar;***
- i) O número de animais detidos, espécies e raças;***
- j) Declaração de responsabilidade, subscrita pelo interessado, relativa ao cumprimento da legislação aplicável aos animais de companhia, nomeadamente em matéria de instalações, equipamentos, higiene, saúde e bem-estar dos animais.*

As instalações destinadas ao alojamento dos animais de companhia devem obedecer os requisitos do artigo 25º



1 - Os alojamentos no âmbito deste capítulo devem possuir instalações individualizadas destinadas à armazenagem de alimentos e equipamento limpo e à lavagem e recolha de material.

2 - Os alojamentos para a reprodução/criação, para além do disposto no número anterior, devem possuir instalações individualizadas destinadas à maternidade e à criação até à idade adulta, a quarentena, a enfermaria, o manuseamento de alimentos e à higienização dos animais.

3 - Os alojamentos para hospedagem com fins lucrativos, nos quais sejam alojados apenas machos, utilizados como reprodutores, estão dispensados de possuir instalações destinadas à maternidade e à criação até à idade adulta.

4 - Os hotéis para animais, para além do disposto no n.º 1, devem possuir instalações individualizadas para enfermaria, manuseamento de alimentos e higienização dos animais.

5 - Os alojamentos referidos ao abrigo deste capítulo devem possuir estruturas e objetos que permitam enriquecer o meio ambiente, nomeadamente prateleiras, poleiros, ninhos, esconderijos e material para entretenimento dos animais conforme as espécies e o seu grau de desenvolvimento, consoante se trate de adultos, jovens ou fêmeas com ninhadas. Para além disso, os alojamentos destinados a cães e gatos devem também possuir área de recreio, coberta ou descoberta.

6 - Os alojamentos referidos neste capítulo devem obedecer aos parâmetros mínimos adequados à espécie, nomeadamente os constantes do anexo i do presente diploma, do qual faz parte integrante.

Além disso, o artigo 27º do Decreto-Lei estabelece um conjunto de condições particulares para a manutenção de cães e gatos, na qual se inclui a estipulação de dimensões mínimas para o alojamento desses animais e que constam do Anexo III ao Diploma, que se reproduz a seguir:

Alojamento de Gatos:



b) Alojamentos de gatos:

Peso do gato (quilogramas)	Superfície mínima do chão da gaiola para o gato (centímetros quadrados)	Altura mínima da gaiola (centímetros)
0,5-1	2 000	50
1-3	3 000	100
3-4	4 000	100
4-5	6 000	100

Nota. — Para o cálculo da superfície mínima do chão pode incluir-se a superfície dos tabuleiros de repouso.

c) A superfície mínima do chão do recinto para uma gata e respetiva ninhada deve ser de pelo menos 1 m².

Alojamento de cães:

d) Alojamentos de cães:

d.1) Individualmente:

Unidade de detenção	Peso vivo (quilogramas)	Superfície de base (metros quadrados)	Altura (centímetros)
Recinto fechado	Até 16	2	180
	16-20	2,20	
	20-24	3	
	24-28	3,60	
	28-32	4	
	Mais de 32	Mais de 4,3	
Recinto fechado exterior	Até 24	6	180
	24-28	7,20	
	28-32	8	
	Mais de 32	8,60	

d.2) Em grupo:

Número de animais	Unidade de detenção	Superfície de base para um peso vivo até 16 kg (metros quadrados)	Superfície de base para um peso vivo de 16 kg a 28 kg (metros quadrados)	Superfície de base para um peso vivo maior que 28 kg (metros quadrados)
2	Recinto fechado	2,50	3,50	6,40
3		3,50	4,60	
4		4	5,60	
5		4,70	6,50	
6		5,30		
7		5,90		
2	Recinto fechado exterior	7,50	10	13
3		10	13	17
4		12	15	20
5		14	18	24
6		16	20	27
7		17,50	22	29
8		19,50	24	32
9		21	26	35
10		23	28	37



O Anexo III também define os limites quanto ao alojamento em centros de recolha oficiais e hospedagem sem fins lucrativos:

g) Alojamento de cães em centros de recolha oficiais e hospedagem sem fins lucrativos:

g.1) Individualmente:

Unidade de detenção	Raças	Superfície de base (metros quadrados)
Gaiola	Grandes	2,23 (ou 1,22 m × 1,83 m)
	Médias	1,86 (ou 1,22 m × 1,52 m)
	Pequenas	1,11 (ou 0,91 m × 1,22 m)

Nota. — Os animais têm de ter, no mínimo, espaço suficiente para estarem de pé, deitados, para se virarem e sentarem normalmente.

Nos termos do Anexo, os cães que se encontrem alojados em gaiolas, devem ser exercitados duas vezes ao dia em recintos com dimensão de pelo menos 1,22m x 3,04m, além de caminharem à trela, por um período não inferior à 20 minutos, também duas vezes ao dia.

Unidade de detenção	Superfície de base (metros quadrados)	Altura (metros)
Recinto fechado	2,23 (ou 1,22 m × 1,83 m)	1,80
Recinto fechado exterior	2,98 m (ou 1,22 m × 2,44 m)	1,80

Em grupo, no caso dos animais alojados em centros de recolha oficiais e hospedagem sem fins lucrativos, estes devem ter, espaço suficiente para permanecerem de pé, deitados, para se virarem e sentarem normalmente.

Em canis, cada cão deve ter ao seu dispor uma superfície mínima de 1,22m X 1,22m, não podendo, recintos que possuam dimensão de 1,50m X 3,00 m, alojar mais de dois animais de raça média ou grande, ou 3 de raça pequena. Assim,

Do acima exposto, parece-nos ser de afastar a aplicação da limitação de animais a que alude o artigo 3º do Decreto-Lei nº 314/2003, pelos motivos que se expõem:

Dois dos requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 276/2001, aquando da apresentação da comunicação prévia, são a indicação da capacidade máxima de animais e respetivas espécies a alojar e ainda a indicação do número de animais detidos, espécies e raças.



O Anexo III ao Decreto-Lei nº 276/2001 estipula que, no caso de alojamento de cães em recintos fechados no exterior, o número de animais permitidos dentro de cada recinto, consoante a dimensão, pode chegar até dez animais.

Pelo que, se fosse entendimento do legislador a limitação do número de animais por conjugação do artigo 3º do Decreto-Lei nº 314/2003, esta estipulação de alojamento não constaria do Decreto-lei nº 276/2001.

Neste sentido, caberá ao interessado estipular o número de animais que pretende alojar.

A bem da verdade, o teor da alínea i) do artigo 3º, interpretada de forma isolada suscita questões quanto a atribuição da determinação do número de animais ao proprietário do alojamento, porquanto exerce uma atividade que pressupõe ser lucrativa e assim é de interesse abrigar o maior número possível de animais.

No entanto e considerando a exigência plasmada na alínea f), qual seja a indicação de um médico veterinário responsável pelo alojamento, salvo melhor entendimento, compete ao médico veterinário responsável, assegurar cumprimento das normas tendentes a salvaguardar os parâmetros de bem-estar dos animais alojados, cumprindo os princípios constantes do Decreto-Lei.

Neste sentido, a indicação do número de animais a alojar deve ser tomada conjuntamente com o médico veterinário, o mesmo se aplica aos criadores de animais com fins comerciais.

No caso do Decreto-Lei nº 314/2003, o legislador opta por limitar o número de animais detidos em prédios, sejam urbanos ou mistos, delegando ao Médico Veterinário Municipal a faculdade de admitir o alojamento em número superior.

Para a tomada de decisão o Médico Veterinário Municipal terá de considerar e verificar se o prédio em causa cumpre todas as normas que visam a manutenção do bem-estar do animal.

O que é expetável por parte dos veterinários indicados como responsáveis pelos alojamentos.

Relativamente às reclamações rececionadas quanto ao barulho proveniente das instalações destinadas a alojamento, cumpre-nos esclarecer que esta questão é regulada pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, sendo considerado ruído de



vizinhança, previsto do artigo 24º e cuja competência de fiscalização pertence as autoridades policiais.

CONCLUSÃO

De todos exposto e salvo melhor entendimento, não há lugar para a aplicação do Decreto-Lei nº314/2003 em conjugação do Decreto-Lei nº 276/2001, relativamente à limitação do número de animais imposta pelo artigo 3º do Decreto-lei nº 314/2003.

Compete ao interessado conjuntamente com o médico veterinário a indicação do número de animais que pretende alojar e compete ainda ao segundo, assegurar a observância e o cumprimento das normas tendentes à manutenção do bem-estar dos animais alojados.

À consideração superior,

Assinado por: **RAPHAELLA CHRISTINA BARRETO
FONSECA DE VASCONCELOS**
Num. de Identificação: 18014882
Data: 2022.05.16 10:10:54+01'00'



CARTÃO DE CIDADÃO
• • • • •

Raphaella Fonseca de Vasconcelos